

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 15/2530

นายประพต บุญดวงประเสริฐ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคโมอินเตอร์
เนชั่นแนล กับพวก

โจทก์

จำเลย

นายมงคล ไพเราะ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยข้อ 2 ก. ฟ้องโจทก์ ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ กับฎีกาข้อ 2 ข. ข้อความในการร้องทุกข์เป็นการร้องทุกข์ตามกฎหมายหรือไม่ ฎีกาทั้ง 2 ข้อเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงให้รับฎีกา 2 ข้อนี้ไว้พิจารณา ส่วนฎีกาข้อ 2 ค. เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา ไม่รับฎีกาในส่วนนี้

จำเลยที่ 3 เห็นว่าฎีกาข้อ 2 ค. เป็นประเด็นเกี่ยวกับมูลหนี้ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 อันจะทำให้โจทก์เป็นผู้เสียหายและมีอำนาจฟ้องหรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวจำเลยที่ 3 ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้วแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้ยกขึ้นวินิจฉัย ทั้งที่เป็นประเด็นสำคัญและเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงเท่ากับว่าข้อเท็จจริงในสำนวนยังฟังมาไม่พอ ทำให้จำเลยที่ 3 เสียเปรียบในการต่อสู้คดีจำเลยที่ 3 จึงฎีกาตามข้อ 2 ค. เพื่อให้ศาลฎีกาหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นพิจารณาและวินิจฉัยประกอบประเด็นที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 โปรดมีคำสั่งรับฎีกาข้อ 2 ค. ของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาและวินิจฉัยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 137 แผ่นที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว คดีโจทก์มีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เรียงกระทงลงโทษ จำคุกกระทงละ 5 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 134)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 138 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษจำเลยแต่ละกระทงจำคุก 5 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อ 2 ค. ว่า มูลหนี้เช็คพิพาทเอกสาร จ.1 และ จ.2 มิได้มีมูลหนี้มาจากการแลกเงินสด นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษจำเลยแต่ละกระหนงจำคุก 5 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อ 2 ค. ว่า มูลหนี้เช็คพิพาทเอกสาร จ.1 และ จ.2 มิได้มีมูลหนี้มาจากการแลกเงินสด นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ